

1503325-23.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... pois, que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida, circunstância impeditiva da aplicação do redutor. As circunstâncias dos fatos demonstram que o réu se dedicava ao tráfico de drogas.

Em relação ao crime descrito artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03:

Considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em: 3 (três) anos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503325-23.2018.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503325-23.2018.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2066532/2018 - DEL.POL.GUARUJA, 1729308 - DEL.POL.GUARUJA, 6347/18/203 -

DEL.POL.GUARUJA, 2066532 - DEL.POL.GUARUJA, 6347/18/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFHAEL SOUZA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DENISE GOMES BEZERRA MOTA

Vistos.

Jonatha Ytallo Cajé Santana, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e Raphael Souza dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Em cumprimento a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto pelo sentenciado Raphael Souza dos Santos e determinou a reavaliação por este juízo de primeiro grau da incidência da causa

de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, abstendo-se de considerar a quantidade de drogas para afastá-la e, em consequência, determinando que o cálculo da pena seja feito nos termos da decisão proferida a fls. 609/618, passo à refazer a dosimetria da pena para o réu Raphael:

Em relação ao crime de tráfico de drogas:

Considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, que o comportamento do réu revestiu-se de reprovabilidade excepcional, dada a enorme quantidade de substância entorpecente apreendida na posse do réu (quatro quilos e novecentos e cinco gramas de maconha e dois quilos e novecentos e cinquenta gramas de cocaína), elevo em 1/6 a pena-base, perfazendo em: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, verifica-se que foram apreendidos com o réu caderno de anotações, balanças e rádios comunicadores, apetrechos normalmente utilizados pelos traficantes habituais, evidenciando, pois, que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida, circunstância impeditiva da aplicação do redutor. As circunstâncias dos fatos demonstram que o réu se dedicava ao tráfico de drogas.

Em relação ao crime descrito artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03:

Considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em: 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase e na terceira fase, a pena permanece inalterada, tendo em vista a ausência de circunstâncias modificadoras.

Ante o concurso material, somando-se as penas, a reprimenda perfaz em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Torno definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Ressalte-se que, considerando as circunstâncias do caso concreto, a pena definitiva aplicada, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena. Tais institutos não são aplicados a crimes de graves consequências, como é o tráfico de drogas, a cada dia aliciando incautos jovens no nefasto mundo das drogas.

Para ambos os delitos, fixo o regime inicial fechado, por entender que se trata de regime que se amolda à conduta do réu.

Por fim, não é possível neste momento apreciar se o réu faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º, ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da LEP, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na LEP.

P.R.I.

Em relação ao sentenciado Jonatha Ytallo Cajé Santana, cumpra-se a r. Sentença e o v. Acórdão.

Em cumprimento ao determinado pelo Provimento nº 15/99 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, com o trânsito em julgado ao réu encerrou-se a prestação jurisdicional, portanto, extraia-se as cópias faltantes e

necessárias (acórdão e trânsito em julgado às partes), inclusive desta decisão para a complementação da guia de recolhimento já expedida a título provisório, tendo sido redistribuída a este juízo, tendo em vista que o sentenciado obteve progressão ao Regime Aberto (PEC Nº 0003025-71.2019.8.26.0158)

Procedam-se as comunicações de praxe (IIRGD e Cartório Eleitoral), bem como as devidas atualizações no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, inclusive em relação ao v. Acórdão.

Oficie-se para destruição dos celulares apreendidos, do radiocomunicador, das balanças e do simulacro de fuzil, como determinado na sentença (fls. 267).

EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação ao sentenciado Jonatha para pagamento da pena de multa e da taxa judiciária.

O valor da pena de multa deverá ser depositado, no prazo de 10 (dez) dias, no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUNPEN, devendo o executado apresentar em Juízo o(s) recibo(s) comprobatório(s) de pagamento para juntada aos autos.

O valor da taxa judiciária, de 100 (cem) UFESPs, deverá ser paga no prazo de 60 (sessenta) dias, através do Portal de Custas, com emissão da Guia DARE, sob o código 230-6, juntando-se aos autos o respectivo comprovante, sob pena de inscrição (art. 1.098, §3º, das NSCGJ).

Com a citação da multa, sem o devido pagamento, certifique-se o decurso de prazo e expeça-se certidão de sentença (modelo 505791), promovendo-se vista ao Ministério Público (modelo 505790), para as devidas providências.

Quanto à taxa judiciária, com o decurso sem o pagamento, extraia-se a devida Certidão de Inscrição em Dívida Ativa.

Após, procedam-se as anotações no Sistema SAJ, nos moldes do Provimento CG 04/2020, em relação à Jonatha.

Ciência ao MP e Defensoria.

Int.

Guaruja, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA